

高考写作素材

德沃金

现代西方思想史 · 认真对待权利

1931 — 2013

美国法哲学家 · 牛津与纽约大学教授

“权利是王牌” · “敏于志向，钝于禀赋” · “自由主义的平等观”

本册为单人物深度版 · 含生平、著作、核心思想与写作应用

目 录

01 人物定位与速览	一句话读懂
02 生平：从律所到牛津法理学教席	经历如何长成思想
03 主要著作与学术成就	一条从“认真对待权利”到“整体性”的线索
04 核心思想（一）平等的尊重与关怀	追求平等是为了什么
05 核心思想（二）敏于志向，钝于禀赋	运气与应得
06 核心思想（三）权利作为王牌	认真对待权利
07 核心思想（四）法律作为整体性	法官不是机器，是解释者
08 核心思想（五）资源平等	把运气拉平，把选择留给个人
09 我们该如何理解德沃金	对今天的意义
10 写作应用提示	如何用进考场

本册每节末以灰色小字标注网络文献来源；思想用于论证，生平用于点缀。

1 人物定位与速览

德沃金是二十世纪下半叶最重要的法哲学家与政治哲学家之一。他同时打两场仗：在法理学上，他论证法律不只是规则，更是原则，法官在疑难案件中必须做出道德的判断——这使他成为法律实证主义最有力的批评者；在政治哲学上，他给出了当代自由派平等观最精致的版本——平等的关怀与尊重。1980年代那场著名的“什么的平等”（equality of what）大辩论中，他的答案是：我们要的不是某个物品分配的均等，而是把人当作平等的人来对待。

权利是王牌。（Rights are trumps.）

—— 德沃金《认真对待权利》（Taking Rights Seriously, 1977）第四章

“权利是王牌”是说：个人权利在原则上具有优先性，它可以压过集体目标的算计——哪怕某项政策能带来更大的总体好处，只要它侵犯了个人的基本权利，就不被允许。这不是对功利的敌视，而是对底线的守护：有些事，多数人赞成、总收益更高也不能做。正是这句话，使他在“个人 vs 集体”这个作文母题上成为极好用的支点。

速览卡

生卒

1931年12月11日生于美国马萨诸塞州伍斯特；2013年2月14日卒于英国伦敦，享年81岁

国籍/身份

美国；法哲学家、政治哲学家、法学家；曾任牛津大学法理学首席教授（1969 - 1998），后任纽约大学法学院教授（1975年起）与伦敦大学学院教授（2009 - 2013）

研究领域

法哲学（法律解释、司法推理）、政治哲学（平等、权利、自由主义）、宪法解释；与罗尔斯、诺齐克并称当代政治哲学三大家

核心命题

个人权利是压过集体目标的“王牌”；政府必须“平等地关怀与尊重”每一个公民；法律不只是规则而是“整体性”的解释实践；正义应“敏于志向，钝于禀赋”——回应个人选择、排除天赋运气

代表著作

《认真对待权利》（Taking Rights Seriously, 1977）、《原则问题》（A Matter of Principle, 1985）、《法律帝国》（Law's Empire, 1986）、《至上的美德》（Sovereign Virtue, 2000）、《刺猬的正义》（Justice for Hedgehogs, 2011）

一句名言

“权利是王牌。”（《认真对待权利》第四章）

来源：刘擎《西方现代思想讲义》第34讲（平等问题框架、牛津教席二十年、2013年去世）；
Britannica/SEP “Ronald Dworkin”（生卒地、学术履历、代表著作年表）。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》第34讲；Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”；Britannica “Ronald Dworkin”

2 生平：从律所到牛津法理学教席

德沃金1931年生于马萨诸塞州伍斯特。他在哈佛学院读本科，随后作为罗德学者赴牛津深造，再回哈佛法学院，最后在耶鲁法学院获得法学博士。毕业后他先为著名法官勒尼德·汉德（Learned Hand）担任书记员，又在一家大律所执业数年，然后才转入学术——这段“先做实务、再谈理论”的经历，使他后来的法哲学始终贴着真实案件的纹理说话，而不是悬在抽象的上空。

1969年，他接替哈特（H. L. A. Hart）出任牛津大学法理学首席教授，长达二十年。正是在这段时间，他写出了对法律实证主义最系统的批判——从1967年那篇著名的《规则模式》（The Model of Rules）开始，到1977年汇集成《认真对待权利》。他与哈特之间绵延多年的论战，是二十世纪法哲学最重要的对话之一。此后他同时在牛津与纽约大学执教，晚年又任教于伦敦大学学院，直到2013年在伦敦去世。

刘擎在书中用一句话交代了他的位置：德沃金和罗尔斯、诺齐克都是好朋友。这三位政治哲学家几乎同时定义了当代的论战格局——罗尔斯问分配如何才算公道，诺齐克问凭什么由你来分配，德沃金则问：追求平等到底是为了什么？他给出的答案朴素而有力：为了把人当作平等的人来对待。

生平可用素材点

从律所到学院：先做法官书记员与大律师，再谈理论。写“实践的重量”“理论不悬空”时可用。

接哈特的班：在最强对手的教席上反驳对手的体系。写“论辩的德性”“正面交锋”时可用。

与罗尔斯、诺齐克是好友：三种针锋相对的立场，出自彼此尊重的同行。写“学术共同体的样子”时极佳。

两面作战：一边批评实证主义的“规则观”，一边批评功利主义的“加总观”。写“一以贯之”“不讨好任何一方”时可用。

来源：SEP “Ronald Dworkin”（教育、勒尼德·汉德书记员、牛津接替哈特、《规则模式》）；EBSCO Research Starters “Ronald Dworkin”（律所执业、2009年后任教伦敦大学学院、2013年卒于伦敦）；刘擎《西方现代思想讲义》第34讲（与罗尔斯、诺齐克是好友，牛津教席二十年，2013年去世）。

来源：Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”；EBSCO Research Starters “Ronald Dworkin”；刘擎《西方现代思想讲义》第34讲

3 主要著作与学术成就

▪ 《认真对待权利》（1977）：把权利写进法哲学

这本文集标志着德沃金对法律实证主义与功利主义的双重开战。他论证：法律不只是规则（rules），还包括原则（principles）——原则不是非此即彼地适用，而是有分量、可权衡的规范。法官在“疑难案件”（hard cases）中必须依据原则作出道德判断，而不只是机械套用规则或诉诸立法意图。由此他提出著名的口号：权利是王牌。

▪ 《法律帝国》（1986）：法律作为整体性

他把成熟的法律理论命名为“法律作为整体性”（law as integrity）：法官应当把整个法律传统解释成一部连贯的道德作品，让每个判决既“契合”（fit）既往判例，又“证成”（justify）其背后的原则。他借“连环小说”作喻——每个法官都是接着上一章往下写的作者；又设想了无所不能的理想法官“赫拉克勒斯”（Hercules）。该书开篇的名句后来被反复引用：“法律帝国是由态度界定的，而不是由疆土、权力或程序界定的。”

▪ 《至上的美德》（2000）：资源平等

在这部政治哲学代表作中，他提出“资源平等”（equality of resources）：公平不是让人人拥有同样的物品，而是让人人拥有同样的起点去追求自己的生活计划。他用“嫉妒检验”（envy test）与“拍卖+保险”的思想实验说明：由天赋运气造成的差别应予补偿，由自愿选择造成的差别则应自负其责。这是他对“什么的平等”问题最完整的回答。

▪ 《刺猬的正义》（2011）：价值的统一

晚年这部集大成的著作主张：伦理、道德与政治道德是同一个价值领域的不同部门，不存在不可通约的价值碎片。他用狐狸与刺猬的意象——狐狸知道很多事，刺猬只知道一件大事——为自己的立场命名：他站刺猬一边，相信价值最终是统一的。书名取自古希腊诗人阿基洛库斯的名句“狐狸多知，而刺猬有一大知”。

学术贡献

以“原则与规则之分”重挫法律实证主义，迫使法学界承认道德判断内在于法律推理。

以“权利是王牌”为个人权利提供了强于任何集体目标算计的论证。

提出“法律作为整体性”的解释理论，使法哲学与诠释学、政治哲学重新接轨。

以“资源平等”与“敏于志向，钝于禀赋”给出自由派平等观最精致的版本。

晚年《刺猬的正义》主张价值统一，回应价值多元论的碎片化。

思想史效应

与罗尔斯、诺齐克构成当代政治哲学的三极，定义了此后数十年论战的基本坐标。

“什么的平等”之问（equality of what）成为分析平等问题的标准问题框架。

刘擎《西方现代思想讲义》所讲的现代困境——自由、平等与多元价值如何相容——德沃金给出了一种“自由主义的平等观”的回答。

他对宪法“道德阅读”（moral reading）的主张，持续影响着今天关于司法审查与权利条款的争论。

来源：SEP “Ronald Dworkin”（各著作主题、《规则模式》、赫拉克勒斯、资源平等、道德阅读）；EBSCO Research Starters “Ronald Dworkin”（连环小说之喻、“法院是法律帝国的首都，法官是帝国的王侯”）；Britannica “Ronald Dworkin”（著作年表）。按：本书目仅列其最常被引用的五部，德沃金另有《生命的主权》《自由的法》等，未逐一展开。

来源：Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”；EBSCO Research Starters “Ronald Dworkin”；Britannica “Ronald Dworkin”

4 核心思想（一）平等的尊重与关怀

刘擎在书中这样引入德沃金：1980年代西方学术界有一场著名辩论，主题是“什么的平等”（equality of what）——我们究竟要把什么拉平，才算实现了平等？德沃金的理论很复杂，却从一个朴素的问题开始：我们追求平等，到底是为了什么？他的答案更朴素：为了对每个人好，更确切地说，是“一视同仁地对每个人好”。怎么才能做到？他提出两个原则：平等的尊重，平等的关怀。

▪ 平等的尊重：把人当人

把人当人，就是尊重每个人的自主性——平等地尊重每个人自己选择的生活目标和方式。德沃金由此推出“国家中立性原则”：对于各种不同的生活理想和方式，只要本人自愿而且不伤害他人，国家就不能干涉，也不应当偏袒，应该一视同仁、保持中立。若国家以“高尚生活”为由，向“刷搞笑视频的人”多征税、去扶持歌剧院与博物馆，在德沃金看来，就是把一些人当成了工具，而非当作人来尊重——这恰恰违背了平等的尊重。

▪ 平等的关怀：当作平等的人来对待

但德沃金认为，只有尊重还不够：尊重可以停留在“不干涉”，而对一个人说“我尊重你的选择”然后不再理会。尊重还应更积极——因为实现不同的生活理想都需要资源，公平的做法是为这些理想提供平等的资源。这就引出他的第二个原则：“平等的关怀”。

关键区分

平等的待遇 (equal treatment)

给所有人同样的东西。如疫情中给每人免费发五只口罩——形式平等，实际并不平等。

当作平等的人来对待 (treating as equals)

考虑处境造成的不同需求。如给近视的弟弟配眼镜、哥哥没有——待遇不同，却是把两人当作平等的人。

国家中立性原则

只要自愿且不伤害他人，国家不得偏袒或贬低任何生活理想；不得把某种生活方式捧为“高尚”、另一些贬为“庸俗”。

配眼镜的例子值得反复咀嚼：形式上的平等（都不配）反而制造了实质的不平等；被大家认为“差别对待”的做法，恰恰才是把两个人当作平等的人。德沃金由此提醒我们，平等从来不是“一碗水端平”的算术，而是对人的处境差异保持敏感。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》第34讲（口罩、配眼镜两例及“当作平等的人来对待”的原文表述）；SEP “Ronald Dworkin”（equal concern and respect 在权利理论中的位置）。按：刘擎书中对“平等的尊重 / 平等的关怀”的中文表述即“一视同仁地对每个人好”“国家中立性原则”“当作平等的人来对待”，本册沿用其措辞。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》第34讲（本章主体框架与“一视同仁地对每个人好”“国家中立性原则”“当作平等的人来对待”等表述）；Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”

5 核心思想（二）敏于志向，钝于禀赋

“平等的关怀”是否意味着无条件地满足每个人的偏好？刘擎书中的鱼子酱例子给出了否定的答案：发放食品津贴时，有人喜欢花生酱、有人喜欢苹果酱都没问题，但有人声称“我的需求是鱼子酱”——价格贵十倍以上，难道要给他十倍津贴才算“平等的关怀”吗？这听上去就不合适了。

德沃金指出了区别：对资源的需求，有些出于自愿选择的偏好（鱼子酱），有些出于环境所迫（疫情重灾区的口罩）。二者不能混为一谈。要实现平等的关怀，首先要识别：哪些需求是自己不能选择的处境造成的，哪些是个人自愿选择的偏好造成的。对前者，应当弥补处境造成的差别；对后者，应当接受选择造成的差异，让个人为自己的选择负责——你喜欢鱼子酱，就自己花钱去买。

这与罗尔斯有相似处，又有关键区别。相似处在于：二人都认为，所有自己无法选择的偶然因素（天赋、出身、环境）不应当影响一个人的命运——它们是运气，无论好坏，从道德角度看都是你不应得的。区别在于：罗尔斯只问“处境最差的人”需要什么，却不问他们的处境是如何变差的；德沃金则坚持区分“志向”与“禀赋”——把鱼子酱花光工资而致贫的人，其困苦是自己选择的志向所致，是他应得的处境，不应获得救助；而先天听力障碍者考砸英语听力，则是禀赋所致的坏运气，应当获得助听设备才算公平。

社会对个人的奖赏或惩罚，应该针对个人的选择——一个人的“志向”，而不是针对那些个人无法选择的天赋因素。……这个观点有一个很典雅的中文翻译，叫作“敏于志向，钝于禀赋”。

—— 刘擎《西方现代思想讲义》第34讲

“敏于志向，钝于禀赋”是一把极锋利的思辨之尺：它同时拒绝两种粗暴——既拒绝“吃大锅饭”（对选择无差别补贴），也拒绝“出身论”（让天赋运气决定命运）。它要求制度在回应个人努力的同时，抹平不可选择的运气。这一区分也让学生作文里常见的“公平”话题立刻有了层次：不是在“平均”与“效率”之间二选一，而是先问差距从何而来。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》第34讲（鱼子酱、助听设备两例，“敏于志向，钝于禀赋”译法及其与罗尔斯差异原则的对照）；SEP “Ronald Dworkin”（luck egalitarianism 语境下的选择/运气区分）。按：当代学界把此类立场称为“运气平等主义”（luck egalitarianism）的一个变体，德沃金本人并不完全认同该标签，表述时宜以“选择/运气之辨”为主。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》第34讲（鱼子酱、助听设备两例与“敏于志向，钝于禀赋”的典雅译法）；Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”

6 核心思想（三）权利作为王牌

德沃金对“权利”的理解，其锋芒在于对抗“集体目标”。在他的论证里，个人权利像扑克牌中的王牌（trump）：当某个政策只是为了让总体福利更大、让多数人更满意时，权利可以压过它。即便政策的收益很大，只要以牺牲某人的基本权利为代价，它就不被允许。这与功利主义“最大多数人的最大幸福”针锋相对——功利主义允许为了总量牺牲个体，德沃金说：不行。

权利是王牌。

—— 德沃金《认真对待权利》（1977）第四章

“王牌”不是“压倒一切”，而是“在多数决与总效用的领域里压过它们”。德沃金并不反对政策（policy）——那些追求集体目标的决定——但他主张，在疑难案件中，判决应当基于原则（principle）而非政策：原则诉诸个体的权利，政策诉诸集体的利益；当二者冲突，权利优先。换句话说，多数人的赞成票不能自动证成对一个人基本权利的剥夺——这正是“认真对待权利”的涵义。

这套论证的精彩之处在于它不预设任何玄学。它只问一个朴素的问题：如果把权利当作可以随时被“大局”压过的东西，那么所谓权利就只是政策的影子；而如果权利真的存在，它就必须有关键时刻能挡住“大局”。德沃金选择相信后者，并为此把权利牢牢焊在“平等的关怀与尊重”之上——每个人作为平等的生命，值得被当作目的本身来对待。

来源：Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, 1977 (ch.4 “Hard Cases” 与 ch.12 中 rights as trumps 的表述)；SEP “Ronald Dworkin” (rights as trumps 的标准解释与限度——权利并非绝对，只在与集体目标的权衡中优先)。
按：“王牌”隐喻是对“权利优先于效用计算”的形象表述，德沃金本人亦承认权利之间可相互权衡。

来源：Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, 1977, ch.4 与 ch.12; Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”

7 核心思想（四）法律作为整体性

《法律帝国》是德沃金法哲学的成熟形态。他要同时反驳两种流行的法律观：法律实证主义（法律只是由社会事实确定的规则集合）与法律实用主义（法律就是预测判决的工具）。他主张：法律是一项解释实践——要理解法律，就要把一种有历史、有目的的社会实践解释成最好的样子。

▪ 原则与规则：对实证主义的一击

德沃金最早、也最著名的论点是：法律体系不只包含规则（rules），还包含原则（principles）。规则以“全有或全无”的方式适用；原则则具有“分量”与“维度”——如“任何人不得因自己的错误而获利”，它不是非此即彼的开关，而是要在具体案件中权衡。既然法官在疑难案件中必须诉诸原则，而原则无法从任何“承认规则”中推出，那么“法律就是社会事实”的实证主义图景就是错的。

▪ 赫拉克勒斯与连环小说

他设想一位理想法官“赫拉克勒斯”——拥有超凡的精力、耐心与能力，把整个法律传统解释为一部连贯的作品，让每个判决既“契合”既往判例，又“证成”其背后的原则。他又用“连环小说”作喻：每个法官都像接着前一位作者往下写的小说家，既要忠实于已写成的部分，又要尽可能把它写得更好。这个比喻把“遵守先例”与“道德判断”统一在同一个动作里：解释。

法律坚持：无论目的多么有益或高尚，除非得到源自过往政治决定的个人权利与责任的许可，集体强制不得被使用或扣留。

—— 德沃金《法律帝国》（1986）第93页

法律帝国是由态度界定的，而不是由疆土、权力或程序界定的。……法院是法律帝国的首都，法官是帝国的王侯。

—— 德沃金《法律帝国》（1986）导言与末章

“法律帝国是由态度界定的”——这句话极适合引入作文：法律的力量不来自强制机器，而来自一种“解释的态度”，即每个人把自己看作参与者的态度。这与“制度是死的、人是活的”同构：再严密的规则，若无人以解释的态度去践行，也只是纸面；反之，只要解释的态度还在，制度就能自我更新。

来源：Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, 1986（导言“由态度界定”、p.93 强制条款、末章“法院是法律帝国的首都，法官是帝国的王侯”）；EBSCO

Research Starters “Ronald Dworkin”（连环小说之喻、“author in the chain of common law”）；SEP “Ronald Dworkin”（原则与规则之分、赫拉克勒斯）。

来源：Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, 1986（导言、p.93、末章）；EBSCO Research Starters “Ronald Dworkin”；Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”

8 核心思想（五）资源平等

如果说“平等的关怀”是原则，那么“资源平等”（equality of resources）就是德沃金给出的制度构想。它的目标是：让每个人在开始追求自己的生活计划时，拥有与他人平等的资源起点——不是结果平等，而是起点平等；不是福利平等，而是资源平等。

▪ 嫉妒检验 (envy test)

德沃金用一个思想实验来界定“公平分配”：假设一群人漂流到无人荒岛，把资源分成若干堆，由一人“切”、其他人“选”——每个人都不会嫉妒别人的那份，分配就是公平的。他的标准就叫“嫉妒检验”：一种分配是公平的，当且仅当没有人会愿意用自己的那份去换别人的那份。

▪ 拍卖与保险：补偿运气，自负选择

但资源各有不同：天赋、健康、才能都是“资源”，却无法用切蛋糕的方式平分。德沃金的应对是“虚拟保险市场”：设想人们在不知道自己天赋高低的情况下，为“运气不好”投保——比如为将来可能残疾、平庸或失业买保险。真实的再分配就被解释为兑现这些保险金：它补偿的是不可选择的运气，而不是任何人的努力。这样一来，天赋运气造成的差距被拉平，而个人选择造成的差距（如勤奋、偏好、挥霍）则完全留给个人负责。

这个构想最漂亮的一点，是把“平等”从“结果一样”改写为“规则公平+运气补偿”。它让“敏于志向，钝于禀赋”有了可操作的形态：制度不知道谁聪明、谁健康，但在保险的意义，把坏运气造成的损失在事前拉平。用它写“公平”“制度设计”“起点与结果”类题目，比泛泛谈“平均分配”高出整整一个层级。

来源：Ronald Dworkin, *Sovereign Virtue*, Harvard University Press, 2000（资源平等、嫉妒检验、拍卖与保险实验的完整表述）；SEP “Ronald Dworkin”（luck egalitarianism 语境与对资源平等的标准批评：天赋本身难以与人分离地“投保”、激励问题）。按：对资源平等的批评——如“把天赋当作可分配资源会把人工具化”——学界常见，本册在“我们该如何理解德沃金”一节有交代。

来源：Ronald Dworkin, *Sovereign Virtue*, Harvard University Press, 2000（equality of resources、envy test、拍卖与保险实验）；Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”；Britannica “Ronald Dworkin”

9 我们该如何理解德沃金

刘擎在章末给出了理解德沃金的总纲：在现代西方社会，公民的基本自由受宪法保障已是根深蒂固的共识，左右各派原则上都无异议；对自由主义来说，最突出的问题是如何确立一种恰当的平等观。德沃金的“平等的尊重和关怀”之所以重要，正在于它同时回应了现代人对自由、平等与多元价值的三种诉求——这正是他所说的“自由主义的平等观”。

第一重意义，是它给出了“平等”最不坏的论证方式。德沃金没有把平等建立在“人应当拥有相同的东西”上，而是建立在“人应当被当作平等的人对待”上。后者不需要牺牲自由，反而以自由为前提——它尊重每个人选择生活方式的自主性，同时对不可选择的运气保持警觉。这使平等不再是左翼的专利，而成为任何认真讨论公平的人都要面对的立场。

第二重意义，是它示范了“权利”如何不流于口号。“权利是王牌”之所以有力，是因为它有对手——集体目标、总体福利、多数意见。一篇作文若只喊“要尊重权利”，是没有重量的；一旦写出“权利是王牌，哪怕多数人赞成、总收益更高，也不能以牺牲一个人为代价”，思辨的深度立刻显现。

但也须诚实面对批评。社群主义者（如桑德尔）质疑：把权利置于共同体归属与良善生活之上，是否预设了一个“无牵无挂的自我”？运气平等主义者则批评资源平等把天赋当成了可再分配的资源。德沃金晚年《刺猬的正义》承认价值世界需要统一，但他坚持：那个统一的原则就是“每个人的生活具有同等重要性”——这与“平等的关怀与尊重”是一以贯之的。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》第34讲（“同时回应自由、平等与多元价值的三种诉求”）；SEP “Ronald Dworkin”（对资源平等与权利优先论的标准批评）；Michael Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, 1982（社群主义批评的权利优先论靶子）。

来源：刘擎《西方现代思想讲义》第34讲（“自由主义的平等观”小结）；Stanford Encyclopedia of Philosophy “Ronald Dworkin”；Michael Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, 1982（社群主义对权利优先的批评）

10 写作应用提示

德沃金的独特价值在于他同时提供“权利的硬度”与“平等的精度”。写“个人与集体”用“权利是王牌”，写“公平”用“敏于志向，钝于禀赋”，写“制度与解释”用“法律帝国由态度界定”——三个概念分别对应三种题型，彼此独立、都好用。

适配题型与切入角度

个人与集体

用“权利是王牌”：个人权利可压过集体目标——哪怕总收益更高、多数人赞成，也不能以牺牲一个人的基本权利为代价。反驳“成大事者不拘小节”“为了大局”一类论述极有力。

公平与正义

用“敏于志向，钝于禀赋”：公平不是平均，而是回应选择、排除运气。可辨析“应得”与“不应得”，写出“公平有方向”的层次感。

自由与多元

用“国家中立性原则”：只要自愿且不伤害他人，任何生活方式都不应被贬低或捧高。适合“尊重差异”“多元共存”类题。

形式平等与实质平等

用“当作平等的人来对待”对“平等的待遇”：配眼镜的例子——形式上的平均反而制造实质不平等。写“教育公平”“机会公平”极佳。

制度与人心

用“法律帝国由态度界定”：制度的力量不来自强制，而来自参与者的解释态度。写“传承”“规则与人”“仪式的意义”类题可用。

运气与努力

用“运气补偿+自负选择”：天赋运气造成的差距应被拉平，选择造成的差距由个人负责。写“出身与奋斗”“环境与个人”时让文章脱离“努力决定论”的俗套。

可直接背诵引用

“权利是王牌。”（Rights are trumps.）——《认真对待权利》第四章

“我们必须把人当作平等的人来对待，即给予平等的关怀与尊重，而不只是让他们平等地享有某种特定物品的分配。”——《认真对待权利》第十二章

“法律帝国是由态度界定的，而不是由疆土、权力或程序界定的。”——《法律帝国》导言

“法院是法律帝国的首都，法官是帝国的王侯。”——《法律帝国》末章

“敏于志向，钝于禀赋。”——刘擎《西方现代思想讲义》对德沃金平等观的典雅概括（可注明转述）

常见误用与纠正

误：德沃金反对一切功利考量。正：他反对的是“为总体利益牺牲个人权利”的加总逻辑，并不反对合理的政策考量本身。

误：“权利是王牌”等于权利绝对、不可权衡。正：王牌指权利在与集体目标的权衡中优先，不同权利之间仍可相互权衡。

误：德沃金主张绝对的平均分配。正：他主张的是“当作平等的人来对待”与“敏于志向，钝于禀赋”——差异只要出自选择就应被接受。

误：把“平等的关怀”等同于无条件满足需求。正：鱼子酱例子恰恰说明，自愿选择的偏好不在补偿之列。

误：把德沃金与诺齐克写成同一路人。正：二人同为“权利优先”的重镇，但诺齐克以权利反对再分配、走向自由至上，德沃金以权利支撑平等、走向自由派平等主义——方向恰恰相反。

示例段（可仿写）

德沃金把个人权利比作扑克牌里的王牌：多数人赞成、总收益更高，都不能让一张王牌出局。这一比喻的锋利处在于它不诉诸感伤，而诉诸规则——正如球场上再多观众高喊“假摔”，裁判的手势仍由规则说了算。可当我们抱怨“这不公平”时，要小心：你想要的究竟是“结果一样”，还是“被当作平等的人对待”？给近视的弟弟配一副眼镜，形式上是差别待遇，实质上才是把兄弟俩当作平等的人。公平不是一碗水端平的算术，而是先问差距从何而来：出自你的选择，就由你负责；来自你无法选择的运气，社会才欠你一份补偿。这大概就是“敏于志向，钝于禀赋”九个字的分量。

来源：写作建议为编者整理；所引命题与文句依据 Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (1977) / *Law's Empire* (1986) / *Sovereign Virtue* (2000) 及刘擎《西方现代思想讲义》第34讲、SEP/Britannica/EBSCO 相关条目。

来源：本节为编者整理的写作用法，思想依据见前各节所引原著与刘擎《西方现代思想讲义》第34讲